

Nr. 24 Kabinettsitzung vom 21. Februar 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1459, S. 477–488

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Bang, Koenigs, v. Rohr, Sautter, Zarden; MinDir. Funk, Rettig; Dir. Milch; Protokoll: MinR Vogels (Punkt 1), Feßler (Punkt 2–5).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ZUR SICHERUNG VON WIRTSCHAFT UND FINANZEN VOM 5. JUNI 1931. [...]*
2. *ENTEIGNUNGEN FÜR ZWECKE DER REICHSWASSERSTRASSEN.*
3. *WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER ÖFFENTLICHEN HAND. [...]*
4. *BEREITSTELLUNG VON MITTELN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN AN MITTELTÄNDISCHE KREDITINSTITUTE UND KONSUMGENOSSENSCHAFTEN.*
5. *ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER DIE STÜTZUNG DES DEUTSCHEN METALLERZBERGBAUS.*

1. ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ZUR SICHERUNG VON WIRTSCHAFT UND FINANZEN VOM 5. JUNI 1931. [...]¹⁾

2. ENTEIGNUNGEN FÜR ZWECKE DER REICHSWASSERSTRASSEN.

Der Reichsverkehrsminister trug den Inhalt der Kabinettsvorlage²⁾ vor.
Das Kabinett war mit dem Vorschläge einverstanden³⁾.

¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1005, Bl. 15 ff. S. auch RGL. 1933 I, S. 122.

²⁾ Der RVM hatte in der am 7. 2. übersandten Vorlage angeregt, in die beabsichtigte Sammelnotverordnung (vgl. Dok. Nr. 17, P. 1) Bestimmungen folgenden Inhalts aufzunehmen: „Für Zwecke der Reichswasserstraßen stellt der Reichspräsident die Zulässigkeit der Enteignung fest.“ Die endgültige Entscheidung über Durchführung und Umfang der Enteignung werde der RVM treffen. Bestimmungen dieser Art, so der RVM in der Begründung, seien bisher regelmäßig in die Gesetze über die Feststellung des Reichshaushaltsplanes aufgenommen worden. Es handele sich also nur darum, statt regelmäßiger Wiederholung eine für die Dauer geltende Vorschrift zu erlassen (R 43 II/262 b, Bl. 2–3).

³⁾ S. Kapitel XVIII der vom RPräs. am 18. 3. erlassenen NotVO (RGL. I, S. 11).

3. WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER ÖFFENTLICHEN HAND. [...] ⁴⁾

4. BEREITSTELLUNG VON MITTELN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN AN MITTELSTÄNDISCHE KREDITINSTITUTE UND KONSUMGENOSSENSCHAFTEN.

Der *Reichswirtschaftsminister* trat dafür ein, daß die Vorschläge ⁵⁾ alsbald und nicht erst mit der Sammelnotverordnung in Kraft gesetzt werden möchten. Er wies darauf hin, daß die acht Millionen, die für die Konsumgenossenschaften vorgesehen seien, im Gegensatz zu den anderen Unterstützungsmaßnahmen vom Mittelstand stark beanstandet werden würden. Sie würden dessen Unterstützung beeinträchtigen. Gleichwohl schlage er vor, auch diese acht Millionen zu bewilligen, weil ihre Streichung nach dem Stande der Verhandlungen eine erhebliche Erregung in den betroffenen Kreisen zur Folge hätte.

Reichsminister *Göring* hielt die Bewilligung von Mitteln für die Konsumgenossenschaften nicht für vereinbar mit dem Programm der Reichsregierung, das die Stützung des gewerblichen Mittelstandes bezwecke.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab dies grundsätzlich zu. Die Konsumvereine seien einbezogen worden, weil bei ihnen Spargelder in Höhe von etwa 450 Millionen angelegt seien. Würden Konsumvereine zusammenbrechen, so sei mit einem Ansturm auf die Spareinlagen zu rechnen, der sich leicht auch auf andere Kreditinstitute ausdehnen könnte. Gleichwohl erklärte er sich damit einverstanden, wenn in dem Verordnungsentwurf die Worte „und nichtlandwirtschaftlicher Warengenossenschaften, die das Depositengeschäft betreiben“ gestrichen würden, unter der Voraussetzung, daß anstelle der 38 Millionen dann nur 30 Millionen bewilligt würden.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sich damit einverstanden. Er glaubt allerdings, daß trotz der feierlichen Zusage, es handle sich um eine letztmalige Inanspruchnahme von Reichsmitteln, spätere weitere Verhandlungen über Stützungsmaßnahmen für die in Frage kommenden Institute nicht zu umgehen sein würden.

Dem widersprach der *Reichsminister der Finanzen*. Es müsse sich tatsächlich um eine letztmalige Stützungsmaßnahme handeln. In den beiden letzten Jahren seien für die Institute bereits 32 Millionen verlorene Zuschüsse und 65 Millionen Garantien von Reichs wegen bewilligt worden. Von den Garantien werde der größere Teil ebenfalls verloren sein.

Das Kabinett müsse beschließen, daß auch Anträge von den Beamten-genossenschaften, die beim Bekanntwerden der Stützungsmaßnahmen für die Kreditgenossenschaften mit Sicherheit zu erwarten seien und in Höhe von 4–5 Millionen bereits angekündigt wären, abgelehnt würden. Die Hilfe könne nicht unter bankpolitischen Gesichtspunkten, sondern nur in Form von Unterstüt-

⁴⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/315 b. S. auch RGBl. 1933 I, S. 180.

⁵⁾ In seiner Vorlage vom 16. 2. hatte Hugenberg um Einfügung folgender Bestimmung in die beabsichtigte Sammelnotverordnung gebeten: Der RFM „wird ermächtigt, zur Stützung mittelständischer Kreditinstitute und nichtlandwirtschaftlicher Warengenossenschaften, die das Depositengeschäft betreiben, 38 Millionen RM in drei gleichen Teilbeträgen in den Rechnungsjahren 1932, 1933 und 1934 auszugeben“. In der Begründung hieß es dazu u. a.: Die Gewährung der beantragten (verlorenen) Zuschüsse (28 Mio an gewerbliche Kreditgenossenschaften, 2 Mio an Mittelstandsaktienbanken, 8 Mio an Konsumgenossenschaften) sei unbedingt erforderlich, „wenn ein allgemeiner Zusammenbruch gewerblicher Kreditinstitute vermieden werden soll, der das Wiederingangsetzen der Wirtschaft aufs schwerste gefährden müßte.“ Für die Einbeziehung der Konsumgenossenschaften in die Hilfsaktion sprächen sowohl wirtschaftspolitische als auch „allgemeine Billigkeitserwägungen“. Die Konsumgenossenschaften seien durch die „Bankenkrise und die im Verfolg der weiteren Zuspitzung der Wirtschaftslage vorgenommenen Abzüge seitens ihrer Einleger [Spareinlagen Juni 1931: 405 Mio, Ende Dezember 1932: 240 Mio RM] schwer getroffen. Bei der Zusammensetzung ihrer Mitglieder halten diese Abzüge auch heute noch so stark an, daß ein Teil von ihnen mit den bisherigen Stützungsmaßnahmen [...] nicht mehr zu halten ist. Vielmehr haben sich bei dem gegenüber 1930 teilweise mehr als 14% betragenden Umsatzrückgang und dem zwangsweise vorgenommenen Abbau der Debitoren wesentliche Verluste ergeben, die die Genossenschaften aus eigener Kraft zu decken nicht in der Lage sind.“ Zudem seien sie gegenüber den anderen Genossenschaften (gewerblichen und landwirtschaftlichen Kredit-, Waren-, Baugenossenschaften, Beamtenbanken), die mit erheblichen Reichszuschüssen unterstützt worden seien, stets benachteiligt worden, da sie lediglich Reichsbürgschaften erhalten hätten, wodurch eine echte Bilanzbereinigung bisher verhindert worden sei (R 43 II/238, Bl. 2–4).

zungen an Beamte geleistet werden, die durch Zusammenbrüche von Banken in Not gerieten. Das verfehlte System der verschiedenen Banken für die einzelnen Berufsgruppen dürfe nicht aufrecht erhalten werden. Im allgemeinen müsse dahin gestrebt werden, daß die Stützungsmaßnahmen aufhören.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett mit der Streichung der Worte des Entwurfs „und nichtlandwirtschaftlicher Warengenossenschaften, die das Depositengeschäft betreiben“, sowie mit der Begrenzung der Unterstützungssumme auf 30 Millionen einverstanden war⁶⁾.

5. ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER DIE STÜTZUNG DES DEUTSCHEN METALLERZBERGBAUS.

Der *Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium* trug den Inhalt der Vorlage⁷⁾ vor. Würde dem Anträge nicht entsprochen, so bestehe die Gefahr sofortiger Stilllegung der Erzbergwerke.

Der *Reichsminister der Finanzen* war materiell einverstanden, da die Fortsetzung dieser Unterstützung nicht zu umgehen sei. Formell hielt er aber eine Notverordnung nicht für erforderlich. Wenn der ordentliche Etat nicht rechtzeitig aufgestellt werden könne, so werde ein Notetat für drei Monate in Kraft zu setzen sein, in dem die Unterstützungssumme Aufnahme finden würde. Es genüge bei dieser Sachlage, wenn den in Frage kommenden Betrieben zugesichert würde, daß die Beträge für die nächsten Monate weitergezahlt werden. Auch wegen des ungünstigen Eindrucks in der Öffentlichkeit wäre es zweckmäßig, eine Notverordnung zu vermeiden, die ausdrücklich wieder Subventionen bringe.

In der vorgeschlagenen Subvention sei nicht die Unterstützung der Mansfeld A. G.⁸⁾ enthalten, sondern im wesentlichen der Erzbergbau im Lahn-, Sieg- und Dillgebiet. Mansfeld werde das Kabinett besonders beschäftigen, sowie die Verhandlungen abgeschlossen seien.

Der *Reichsminister des Innern* hielt es für erforderlich, die Zeche Sachsen in Betrieb zu erhalten⁹⁾. Sie dürfe weder vor noch nach dem 5. März¹⁰⁾ stillgelegt werden. Auf Mansfeld müsse in dieser Richtung entscheidender Einfluß genommen werden auf Grund der der Firma gewährten Subvention.

6) Die Bestimmung betr. Ermächtigung des RFM zur Auszahlung der genannten Summe wurde in die NotVO des RPräs. vom 18. 3. 33 aufgenommen (RGBl. I, S. 122). – Gegen die Nichtbewilligung des verlorenen Zuschusses protestierte der Zentralverband Deutscher Konsumvereine (Hamburg) mit Schreiben an den RWiM vom 22. 2., worin er (unter Hinweis auf eine bereits am 21. 12. 32 an den RWiM gerichtete Bitte um Gewährung eines verlorenen Zuschusses von 25 Mio RM) weiter ausführte: Die „erneute Ablehnung“ müsse „in den Kreisen der organisierten Verbraucher als eine schwere und ungerechtfertigte Zurücksetzung und Benachteiligung empfunden werden. Das gilt um so mehr, als die Ablehnung des begründeten Ansinnens der Konsumgenossenschaften zugleich mit dem Beschluß einer neuerlichen Stützung der mittelständischen Kreditinstitute bekanntgegeben wird.“ Die RReg. habe damit gegen verschiedene Bestimmungen der RV, insbesondere gegen Art. 156 verstoßen. „Diese Verfassungsbestimmung, die keinen Unterschied zwischen den einzelnen Zweigen der deutschen Genossenschaftsbewegung macht, setzt voraus, daß die Verbrauchergenossenschaften von der Reichsgewalt in derselben Weise gefördert werden wie die übrigen Genossenschaftsarten.“ (R 53/79, Bl. 133–138). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 107, P. 8.

7) Nach dem NotVOEntwurf, vorgelegt vom RWiM am 18. 2. 33, sollte die RReg. ermächtigt werden, 5 Mio RM zur Stützung des dt. Metallerzbergbaus für die Zeit vom 1. 4. 33 bis 31. 3. 34 bereitzustellen. In der Begründung Hugenberg hierzu u. a.: Der dt. Erzbergbau sei im Rechnungsjahre 1932 durch Haushaltsmittel des Reiches in Höhe von 6 Mio RM unterstützt und aufrecht erhalten worden. Diese Mittel würden – vor allem wegen der ungünstigen Preisentwicklung der letzten Monate – schon im April 1933 verbraucht sein. Da die Erzbergwerke ihren Betrieb aus eigenen Kräften nicht fortführen könnten, sei eine neue Stützungsaktion dringend erforderlich. „Wenn dies nicht umgehend geschieht, werden sämtliche Werke in den nächsten Tagen vorsorglich zum 1. April 1933 Stilllegungsanzeige erstatten und ihrer Belegschaft kündigen müssen, was selbstverständlich eine erhebliche Unruhe verursachen würde. Es handelt sich immerhin um eine Belegschaft von 5000 bis 6000 Mann im ganzen, die großenteils in ausgesprochenen Notstandsgebieten lebt.“ (R 43 II/484, Bl. 3–5).

8) Vgl. Anm. 9.

9) Hierüber hatte RegPräs. Pünder (Münster) am 10. 11. 32 mit Schreiben an RK v. Papen berichtet: „Die Zeche Sachsen [in Heesen, Kr. Beckum] gehört bisher der Mansfeld A.G., die nun aber in den letzten Wochen wegen Zeche Sachsen einen Verkaufsvertrag mit der zum Haniel-Konzern gehörenden Gewerkschaft Rheinpreußen abgeschlossen hat. Die Mansfeld A.G., an der der Kölner Großindustrielle Otto Wolff maßgeblich beteiligt ist, erstrebt mit dem Verkauf, einen Teil ihrer Kohlenproduktion abzustößen

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, er habe die Vorlage von seinem Vorgänger¹¹⁾ übernommen nicht ohne eigene Bedenken. Diese habe er aber doch zurückgestellt, weil er glaubte, den Lauf der Sache nicht aufhalten zu sollen. Es werde aber geprüft werden müssen, ob die Art der Subvention weiter aufrecht erhalten werden kann.

Wegen der Zeche Sachsen sei schon sehr eingehend verhandelt worden. Der Fall liege außerordentlich kompliziert. Würde den in dieser Richtung geäußerten Wünschen entsprochen, so würde das Reich erhebliche Lasten auf sich nehmen müssen. Vor entscheidenden Schritten werde der in Aussicht stehende Sachverständigenbericht abgewartet werden müssen¹²⁾. Vor dem 1. April allerdings werde die Entscheidung zu fallen haben¹³⁾.

Auf eine Anfrage des *Reichskanzlers* wegen der Kupfer- und Zinkbergwerke Braunschweigs erklärte der *Reichswirtschaftsminister*, Minister Klagges habe den Antrag gestellt, daß Braunschweig geholfen werden möge, da das Land die Unkosten für das von ihm gemeinsam mit Preußen betriebene Bergwerk auf die Dauer nicht tragen könne.

Nach seiner Auffassung sei der Wortlaut des Subventionsvorschlages so allgemein, daß auch in diesem Falle eine Hilfe möglich wäre.

Reichsminister *Göring* stellte einen Schriftsatz wegen der Zeche Sachsen in Aussicht. Es handle sich teilweise um eine Schiebung von Otto Wolff, der bei einzelnen ausgeschiedenen Mitgliedern des früheren Kabinetts einen gewissen Einfluß gehabt habe¹⁴⁾. Im übrigen bitte er, grundsätzlich zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Reichsminister Vorlagen ihrer Vorgänger übernehmen sollen, auch wenn sie persönlich dagegen Bedenken haben.

Der *Reichswirtschaftsminister* habe bei mehreren Vorlagen, die er vorgebracht habe, erklärt, daß sie seinen persönlichen Auffassungen nicht entsprächen. Nach seiner Auffassung müßten alle Vorlagen klar und deutlich die Anschauungen der zur Zeit amtierenden Minister zum Ausdruck bringen, zumal an den Maßnahmen der früheren Regierungen zum Teil scharfe Kritik geübt worden sei. In Preußen habe er diesen Standpunkt in seinem Ressort durchgesetzt.

Der *Reichskanzler* wies auf die Schwierigkeiten hin, die sich aus einer Stilllegung gewisser Unternehmungen ergeben würden. Auf die Dauer würden die Subventionen nicht aufrecht erhalten werden können. Sie widersprächen allen wirtschaftlichen und geschäftlichen Grundsätzen. Im deutschen

und damit ihre finanzielle Basis liquider zu gestalten, während auf der anderen Seite die Gewerkschaft Rheinpreußen durch den Zuerwerb der Zeche Sachsen ihre Quote im [Rheinisch-Westfälischen] Kohlensyndikat um einige Prozent erhöhen will. Da die Kohleninteressen der Gewerkschaft Rheinpreußen am Niederrhein liegen und die Gewerkschaft ohne jede Schwierigkeiten diese ergänzende Quote aus ihren bisherigen niederrheinischen Kohlengruben herauswirtschaften kann, wird die völlige Stilllegung der Grube Sachsen die selbstverständliche Folge dieses Verkaufes sein.“ Das wäre aber, da man die Zeche Sachsen „als das modernste Kohlenbergwerk des ganzen rheinisch-westfälischen Industriegebietes“ ansprechen könne, nicht nur für die „betroffenen Bergleute ruinös, sondern würde sich im Münsterlande und im ganzen Industriegebiet geradezu zu einem Skandal auswachsen“ (R 43 I/2180, Bl. 5–8). – Zur weiteren Entwicklung vermerkte MinR Feßler am 9. 2. 33 für den StSRkei: Die Genehmigung zur Stilllegung der Zeche Sachsen „ist beim Regierungspräsidenten in Münster beantragt. Der gesamten Angestelltenschaft ist bereits gekündigt. Die Stilllegung des Werkes soll bis zum 31. März durchgeführt werden“. Hiergegen wehre sich die Belegschaft „mit äußerster Kraftanstrengung“. Mehrere Parteien des RT (auch die NSDAP) hätten die RReg. inzwischen aufgefordert, die Stilllegung aus Gründen des Gemeinwohls zu verhindern. Das RWiMin. habe jedoch trotz eingehender Verhandlungen mit den Interessenten bisher „keinen Weg gefunden, auf dem die Stilllegung vermieden werden könnte“ (R 43 I/2180, Bl. 137).

10) Tag der Reichstagswahl.

11) Warmbold.

12) Hierbei handelt es sich um ein im Auftrage Pünders von GenDir. a. D. Rudolf Battig erstelltes Gutachten über die wirtschaftliche Lage der Zeche Sachsen (52 Seiten), das von Pünder am 3. 3. 33 dem RWiM und dem RFM zugeleitet wurde. Battig kam darin zu dem Ergebnis, daß die Stilllegung der Zeche nicht erforderlich sei, da sie ihren Betrieb „auch ohne Zuführung fremder Gelder“ fortführen könne (R 2/15371, Bl. 171–241).

13) S. dazu Dok. Nr. 62, dort bes. Anm. 2.

14) Ein solcher Schriftsatz nicht ermittelt. In einem Vermerk des RFMin. vom 22. 7. 33 hieß es u. a.: Das Landesfinanzamt Köln habe mitgeteilt, daß „gegen Otto Wolff wiederholt Anzeigen wegen Zuwendungen an Dritte erstattet worden seien. Zur Zeit schwebt im Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen den Staatssekretär Dr. Weismann eine Prüfung zwecks Feststellung, ob und welche Zuwendungen Staatssekretär a. D. Dr. Weismann oder sonstige Personen von der Fa. Otto Wolff erhalten haben.“ (R 2/15372, Bl. 28).

Metallergbergbau handele es sich aber um eine Sonderlage. Er müsse trotz der höheren Erzeugniskosten gegenüber dem Ausland weiter betrieben werden, insbesondere auch aus wehrpolitischen Gründen. Zur Aufrechterhaltung seien zwei Wege möglich: entweder Zuschüsse für jede Tonne Kupfer oder der Zwang gegen die verarbeitende Industrie, bis zu einem gewissen Prozentsatz deutsches Kupfer zu verwenden. Der letztere Weg sei besonders dann möglich, wenn größere Heereslieferungen vergeben würden. Dann könne von vornherein die Auflage gemacht werden, daß gewisse Mengen deutscher Erze zu verarbeiten sind. Allerdings würde dies in der Preisgestaltung zum Ausdruck kommen. Nach außen aber würde der Eindruck der Subvention vermieden. In der Zeit bis zum Wirksamwerden von Maßnahmen dieser Art würde es aber notwendig sein, die Unterstützung fortzusetzen. Er trete den Vorschlägen des Reichsministers der Finanzen bei, die erforderlichen Beträge in den Haushaltsplan aufzunehmen und im übrigen das Problem grundsätzlich zu behandeln.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, er habe zwar gegen die Vorlage, die er vorgebracht habe, Bedenken geltend gemacht, habe sie aber gleichwohl vertreten. Nach dem Stande der Entwicklung habe er die Bedenken zwar zum Ausdruck bringen, sie aber nicht als durchschlagend gelten lassen können.

Auch bei den gewerblichen Kreditgenossenschaften werde zu prüfen sein, ob die Art der bisherigen Kreditgewährung zweckmäßig war.

Es wurde festgestellt, daß von einer besonderen Bestimmung hinsichtlich der Fortsetzung der Subventionen abgesehen, aber den Werken im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen mitgeteilt wird, daß die erforderlichen Beträge weiter gezahlt werden.

Zitierhinweis

Nr. 24 Kabinettsitzung vom 21. Februar 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d024>